조문 익힘장

제527조(계약의 청약의 구속력)

계약의 청약은 이를 **철회**하지 못한다.

제531조(격지자간의 계약성립시기)

격지자간의 계약은 승낙의 통지를 **발송**한 때에 성립한다.

제533조(교차청약)

당사자 간에 동일한 내용의 청약이 상호 교차 된 경우에는 양 청약이 상대방에게 **도달**한 때에 계약이 성립한다.

제537조(채무자위험부담주의)

쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 **채무자**는 상대방의 이행을 청구하지 못한다.

제538조(채권자귀책사유로 인한 이행불능)

① 쌍무계약의 당사자일방의 채무가 **채권자**의 책임 있는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구할 수 있다. **채권자**의 수령지체 중에 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에도 같다.

제544조(이행지체와 해제)

당사자 일방이 그 채무를 이행하지 아니하는 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 그 이행을 **최고**하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 계약을 해제할 수 있다. 그러나 채무자가 미리 이행하지 아니할 의사를 표시한 경우에는 **최고**를 요하지 아니한다.

제546조(이행불능과 해제)

채무자의 책임 있는 사유로 이행이 불능하게 된 때에는 채권자는 계약을 해제할 수 있다.

제547조(해지, 해제권의 불가분성)

① 당사자의 일방 또는 쌍방이 수인인 경우에는 계약의 해지나 해제는 그 **전원**으로부터 또는 **전원**에 대하여 하여야 한다.

제551조(해지, 해제와 손해배상)

계약의 해지 또는 해제는 **손해배상**의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

개념 익힘장

1. 계약의 종류

① 매매, 교환, 임대차는 (**쌍무** / 편무), (**유상** / 무상) 계약이다.
② 증여, 사용대차는 (쌍무 / **편무**), (유상 / **무상**)계약이다.
③ 현상광고는 (쌍무 / **편무**), (**유상** / 무상) 계약이다.

2. 계약의 성립

① 청약과 승낙에 의한 계약 성립의 효과는 승낙이 (**발송** / 도달) 된 때에 발생된다.
② 교차청약에 의한 계약 성립의 효과는 양 청약이 모두 (발송 / **도달**) 된 때에 발생된다.

3. 동시이행의 항변권

① 채무자의 채무 변제와 채권자의 (**영수증 교부** / 저당권 말소)는 동시이행의 관계에 있다.
② 임대인의 보증금 반환과 임차인의 (**목적물 반환** / 임차권 등기 명령에 의한 등기 말소)는 동시이행의 관계에 있다.

4. 계약체결상의 과실책임

② 계약체결상의 과실책임은 (계약을 위반한 경우 / **원시적 불능의 경우**)에 발생한다.

5. 후발적 불능의 효과

① 매매계약 체결 이후에 (**매도인** / 매수인)의 귀책사유로 매매 목적물이 멸실된 경우, 매수인은 계약을 해제할 수 있다.
② 매매계약 체결 이후에 (매도인 / **매수인**)의 귀책사유로 매매 목적물이 멸실된 경우, 매도인은 대금의 지급을 청구할 수 있다.

6. 제3자를 위한 계약

① 제3자를 위한 계약의 당사자는 (**요약자** / **낙약자** / 수익자) 이다.
② 요약자와 (**낙약자** / 수익자) 사이의 법률관계에서 발생된 하자는 제3자를 위한 계약에 영향을 미친다.

7. 법정해제 vs 약정해제 vs 합의해제

① 약정해제는 성질상 (**단독행위** / 계약)이고, 합의해제는 성질상 (단독행위 / **계약**) 이다.
② (**법정해제** / 약정해제 / 합의해제)의 경우에는 해제권 행사 여부에 관계 없이 손해배상청구권이 발생된다.

8. 이행지체와 이행불능

① 채무자의 귀책사유에 의한 이행지체가 있으면 채권자는 최고 (없이 / **하여야**) 해제권을 행사할 수 있다.
② 채무자의 귀책사유에 의한 이행불능이 있으면 채권자는 최고 (**없이** / 하여야) 해제권을 행사할 수 있다.